

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Localiza en el mapa el bloque por materia (bases, crédito, tipos y bonificaciones, exclusiones e impuestos, gestión de vehículos, y contabilidad). Repasa las reglas destacadas en cada sección y, al final, contrasta la literalidad del artículo correspondiente para afinar redacción y alcance.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Bases del régimen jurídico-financiero local	ART-1	Identifica qué preceptos de la ley actúan como bases del régimen financiero local y las excepciones por sistema tributario local y participaciones en tributos del Estado.
Operaciones de crédito a largo plazo y afectación de ingresos	ART-49	Requisito para crédito a largo plazo: afectación de ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y precios públicos al gasto financiado.
Tipo supletorio en IBI de características especiales	72	Establece el tipo supletorio del 0,6% para bienes inmuebles de características especiales.
Exclusiones de inversiones en política local	85	Regla de exclusión: no inversiones en vehículos, con excepciones ligadas a servicios públicos y actividades concretas.
Condición previa para tramitar cambio de titularidad de vehículo	ART-99	Prohíbe tramitar el cambio si no se acredita el pago del impuesto del período impositivo del año anterior.
Bonificación en transmisiones y derechos reales sobre terrenos	ART-108	Permite bonificación de hasta 95% de la cuota íntegra en transmisiones de terrenos y derechos reales de goce limitativos.
Niveles de vinculación en ejecución presupuestaria	ART-172	Determina que los niveles de vinculación son los fijados por la legislación presupuestaria del Estado, salvo regulación reglamentaria distinta.
Finalidades de la contabilidad local	ART-205	Indica fines contables: inventario y control del inmovilizado y control del endeudamiento con seguimiento individualizado.

3. Bases del régimen jurídico-financiero de la Administración local (arts. -1)

Qué se considera “bases” y cuándo se excluye

- Son bases del régimen jurídico financiero local los preceptos de la ley dictados al amparo de la competencia constitucional indicada.
- Se excluyen los apartados 2 y 3 del artículo 186, y también los que regulan el sistema tributario local y las participaciones del art. 142.

Salvaguarda de competencias estatales

- Todo ello se entiende sin perjuicio de competencias exclusivas del Estado conforme al precepto constitucional señalado.
- El alcance de “bases” se fija por la propia ley y sus exclusiones expresas.

4. Crédito a largo plazo: afectación de ingresos (arts. -49)

Condición vinculante del destino de recursos

- Para operaciones de crédito a largo plazo, se exige afectación de ingresos de contribuciones especiales, tasas y precios públicos.
- Debe existir relación directa entre esos recursos y el gasto a financiar con la operación de crédito.

5. Tributación inmobiliaria: tipo supletorio (arts. 72)

Tipo aplicable con carácter supletorio

- El tipo de gravamen para bienes inmuebles de características especiales tiene carácter supletorio.
- Ese tipo supletorio es del 0,6%.

6. Inversiones: exclusión de vehículos y excepciones (arts. 85)

Regla general de exclusión

- Quedan excluidas las inversiones en vehículos como regla general.
- La exclusión admite excepciones expresas para determinadas finalidades.

Finalidades que habilitan la excepción

- Se permite cuando se destinen a servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos.
- También procede para seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y transporte de viajeros.

7. Gestión de vehículos y control tributario previo (arts. -99)

Prohibición de trámite sin acreditación de pago

- Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad mientras no se acredite el pago del impuesto del año anterior.
- La regla opera respecto del período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite.

8. Ordenanzas fiscales: bonificación en transmisiones y derechos reales sobre terrenos (arts. -108)

Límite cuantitativo y ámbitos de aplicación

- Las ordenanzas fiscales pueden regular bonificación de hasta 95% de la cuota íntegra.
- Abarca transmisiones de terrenos y la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos.

Requisitos ligados a declaración de especial interés

- La bonificación procede en terrenos sobre los que se desarrollen actividades declaradas de especial interés o utilidad municipal.
- La declaración debe justificarse por circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o por fomento del empleo.

9. Vinculación presupuestaria: niveles aplicables (arts. -172)

Determinación por legislación presupuestaria del Estado

- Los niveles de vinculación serán los establecidos en cada momento por la legislación presupuestaria del Estado.
- Puede disponerse reglamentariamente otra cosa.

10. Contabilidad de los entes locales: inventario, control del endeudamiento y seguimiento (arts. -205)

Fines concretos sobre inmovilizado y endeudamiento

- La contabilidad debe posibilitar inventario y control del inmovilizado material, inmaterial y financiero.
- Incluye control del endeudamiento y seguimiento individualizado de la situación deudora o acreedora de interesados.

11. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

12. Diferencias y puntos de confusión

Cálculo de tipo supletorio en IBI vs. Bonificación de cuota íntegra en transmisiones: El art. 72 fija un tipo supletorio (0,6%) para bienes de características especiales, mientras que el art. 108 permite bonificación de hasta 95% de la cuota íntegra para transmisiones y ciertos derechos reales sobre terrenos con actividades declaradas de especial interés.

Exclusión de inversiones en vehículos vs. Prohibición de tramitar cambio de titularidad sin pago: El art. 85 excluye inversiones en vehículos salvo finalidades concretas; el art. 99 impide tramitar el cambio de titularidad del vehículo si no se acredita el pago del impuesto del año anterior.

13. Cierre de repaso

Con este mapa puedes ubicar rápidamente cada regla (bases, crédito, tributos, inversiones, trámites y contabilidad). Repasa el artículo en la norma para comprobar términos exactos y evita mezclar requisitos de materias distintas.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.